

# Solicitud de marca nacional — OEPM

Todo lo que hay que introducir en el formulario de la sede electrónica, listo para copiar. Fecha de preparación: 31 de julio de 2026. Actualizado el 3 de agosto de 2026 para **cotitularidad al 50%**.

Aviso: esto es material preparatorio, no asesoramiento jurídico firmado. La solicitud la presentan y firman los titulares.

 **Requisitos previos:** el **acuerdo de cotitularidad** ( `acuerdo-cotitularidad.md` ) firmado por ambos, y el **NIF y domicilio del segundo solicitante**, que son campos obligatorios del formulario.

## 1. Solicitantes — cotitularidad al 50%

La marca se solicita en **cotitularidad**, al cincuenta por ciento cada uno.

### Solicitante 1

| Campo                     | Valor                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                      | Persona física                                  |
| Nombre y apellidos        | Didac Oliveras Galvez                           |
| NIF                       | 41556654R                                       |
| Domicilio                 | Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), España |
| Teléfono                  | +34 634 465 631                                 |
| Correo                    | auxproduccio@gmail.com                          |
| Nacionalidad / residencia | España                                          |
| Cuota                     | 50%                                             |

### Solicitante 2

| Campo                     | Valor                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                      | Persona física                                                                          |
| Nombre y apellidos        | Jordi Pujadas Serra                                                                     |
| NIF                       | <input type="checkbox"/> PENDIENTE                                                      |
| Domicilio                 | <input type="checkbox"/> PENDIENTE (calle, número, código postal, población, provincia) |
| Teléfono                  | <input type="checkbox"/> PENDIENTE                                                      |
| Correo                    | tecinfo.jordi@gmail.com                                                                 |
| Nacionalidad / residencia | <input type="checkbox"/> PENDIENTE (se presume España)                                  |
| Cuota                     | 50%                                                                                     |

| Campo                                 | Valor                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio a efectos de notificaciones | <input type="checkbox"/> DECIDIR — uno solo para los dos                                                                          |
| Representante                         | Ninguno — presentación directa                                                                                                    |
| Firma                                 | Certificado digital de Didac Oliveras Galvez, autorizado por el otro cotitular en la cláusula novena del acuerdo de cotitularidad |

**⚠ Sin el NIF y el domicilio del segundo solicitante no se puede presentar.** Son campos obligatorios del formulario y no hay forma de dejarlos en blanco ni de completarlos después sin subsanación.

El formulario admite **un solo domicilio a efectos de notificaciones** para toda la solicitud. Ahí llegarán **todas** las notificaciones, incluidas las oposiciones de terceros, que tienen plazos cortos: quien lo reciba debe trasladárselas al otro sin demora.

### Régimen de la cotitularidad (art. 46 Ley 17/2001)

Conviene tenerlo claro antes de firmar, porque no se elige: lo impone la ley.

| Acto                                                                  | Quién puede                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Usar la marca                                                         | Cada cotitular por sí solo, notificándolo al otro |
| Defenderla en juicio, civil o penal                                   | Cada cotitular por sí solo                        |
| Medidas urgentes para conservar el derecho (pagar una tasa que vence) | Cada cotitular por sí solo                        |
| Ceder la marca                                                        | Requiere el consentimiento de ambos               |
| Conceder licencias                                                    | Requiere el consentimiento de ambos               |
| Explotarla un solo cotitular                                          | Requiere el consentimiento de la mayoría          |

Es decir: cada uno tiene **derecho de veto** sobre la venta y la licencia. Y si uno quiere vender su mitad, el otro tiene derecho de adquisición preferente —tanteo y retracto— por ley, reforzado además en la cláusula quinta del acuerdo.

Las tasas **no cambian** por añadir un segundo solicitante.

## 2. Modalidad

- **Tipo de signo:** marca **mixta** (elemento gráfico + denominación).
- **Denominación:** TaxiCount
- ¿Se reivindica color? Sí.

## 3. Representación del signo

Archivo a subir: `brand/taxicount-marca-mixta-color-oepm.png`

PNG, 1774 × 350 px, fondo blanco sólido, ~36 KB (el límite de la sede son 2 MB).

## 4. Descripción del signo

Marca mixta compuesta por un elemento gráfico situado a la izquierda y la denominación TaxiCount a su derecha. El elemento gráfico representa la vista frontal estilizada de un automóvil en color ámbar, con módulo de taxi rectangular sobre el techo, parabrisas panorámico, retrovisores laterales sobresalientes, faros alargados, toma de aire inferior y ruedas asomando bajo la carrocería; en la parrilla central figura, en color negro, un monograma consistente en las letras C y T fundidas en un único signo, con el asta de la T inscrita en el interior de la C y el brazo de la T integrado en el trazo superior de ésta. La denominación TaxiCount se representa con tipografía romana con remates, apareciendo el segmento «Taxi» en color negro y trazo fino, y el segmento «Count» en color ámbar y trazo grueso; la letra C de dicho segmento se sustituye por el mismo monograma descrito, en color ámbar.

## 5. Colores reivindicados

| Color          | Hex     | RGB         |
|----------------|---------|-------------|
| Amarillo ámbar | #FFC107 | 255, 193, 7 |
| Negro cálido   | #1E1B16 | 30, 27, 22  |

## 6. Clases y productos/servicios

### Clase 9

Software descargable y aplicaciones móviles descargables para la gestión económica y administrativa de flotas de vehículos de transporte de pasajeros; software descargable para el registro de ingresos y gastos, la generación de informes y el reconocimiento de voz.

## Clase 42

Software como servicio (SaaS) con software para la gestión económica y administrativa de flotas de taxi; diseño y desarrollo de software; alojamiento de plataformas informáticas en Internet.

## Clase 35

Servicios de gestión y administración comercial; teneduría de libros y contabilidad; compilación y sistematización de datos en bases de datos informáticas; elaboración de informes comerciales.

## 7. Tasas

| Concepto                   | Importe         |
|----------------------------|-----------------|
| Primera clase (telemático) | 127,88 €        |
| Segunda clase              | 82,84 €         |
| Tercera clase              | 82,84 €         |
| <b>Total</b>               | <b>293,56 €</b> |

Tarifas vigentes desde el 1 de abril de 2026 — conviene reconfirmarlas en la sede el día de la presentación. Pago único; la protección dura 10 años renovables. El color **no** encarece la tasa española.

## 8. Dónde se presenta

Sede electrónica de la OEPM: <https://sede.oepm.gob.es/>

Plazo estimado de tramitación: entre 6 y 8 meses si no hay oposición ni reparo.

## 9. Búsqueda de anterioridades realizada (30/07/2026)

Consultada **TMview**, que agrega OEPM, EUIPO y OMPI:

- **taxicount** — **cero resultados en todo el mundo.**
- **taxicoun\*** — una sola marca, TAXICOUNCIL QUEENSLAND (Australia), **caducada** en diciembre de 2025.
- **taxico\*** — 82 marcas (TAXICO, TAXICOM, TAXICODE, TAXICOOP), **ninguna en España ni en la EUIPO**: India, México, Reino Unido, Argentina, Marruecos, Brasil, Portugal, Francia, Perú, Australia.

Para la futura expansión: en **México** hay dos TAXICO vivos, en clases 9 y 39, uno de ellos de una empresa de aplicaciones móviles. Vigilarlo si Latinoamérica entra en los planes.

TMview no es un registro oficial y no detecta usos no registrados. La OEPM **no deniega de oficio** por marcas anteriores: solo examina prohibiciones absolutas, y un titular anterior tiene dos meses tras la publicación para oponerse.

## 10. Expansión internacional (referencia, ~2028)

---

⚠ **Plazo a vigilar: 6 meses desde esta solicitud.** El Convenio de París otorga un derecho de prioridad de seis meses para marcas. Si dentro de ese plazo se solicita en otros países, la solicitud extranjera se trata como si se hubiera presentado en la fecha española, ganando posición frente a cualquier tercero que haya solicitado en medio. Pasado el plazo se puede registrar igual, pero sin retroceso de fecha.

**La marca no tiene protección internacional automática.** Es un derecho territorial: este registro ampara únicamente España. No debe confundirse con la propiedad intelectual del código, que sí está protegida sin trámite alguno en más de 180 países por el Convenio de Berna.

Para salir de España: **Protocolo de Madrid**, apoyado en esta marca española. Es **una sola solicitud**, en un idioma, ante una sola oficina y con **un único pago** gestionado por la OMPI; no son registros nacionales separados ni hace falta agente en cada país. Lo que varía es el importe de ese pago, que se compone de una tasa base más una partida por cada país designado.

Tasa base: **903 CHF (~968 €)** por ser la marca en color; sería 653 CHF (~700 €) en blanco y negro. Se paga una sola vez sin importar cuántos países se designen a la vez, y por eso sale mejor designarlos de golpe: añadir uno más tarde cuesta 300 CHF de gestión aparte de la tasa de ese país.

Partida que suma cada país designado, para las tres clases: Reino Unido 394 € · México 424 € · Suiza 429 € · Canadá 487 € · Colombia 592 € · Chile 675 € · Japón 683 € · Brasil 807 € · EE.UU. 1.479 €. No son solicitudes independientes: son los conceptos que componen la factura de la única solicitud internacional.

Para el resto de la UE **no usar Madrid**: sale mejor una marca de la Unión Europea en la EUIPO, ~1.050 € por las tres clases y los 27 países.

⚠ Durante **cinco años** la marca internacional depende de la española: si la española cayera en ese plazo, se caen con ella todas las extensiones.